

QUÉBEC / LÉGAL

Comprendre la Loi sur le courtage

*Vos droits de consommateur – l'encadrement du courtage
immobilier au Québec*

ÉDITION 2026

AVIS IMPORTANT

Ce livre est un contenu **éducatif**. Il ne constitue pas un avis juridique, fiscal, financier ou hypothécaire personnalisé. Les montants et règles cités sont indicatifs pour l'**édition 2026** et doivent être validés au moment de votre projet, avec les professionnels appropriés. Pour une lecture de votre situation, réservez une consultation gratuite avec Émilie Cauvier.

© 2026 Émilie Cauvier · Tous droits réservés · emiliecauvier.com

Reproduction interdite sans autorisation. Édition 2026.

Table des matières

01	L'OACIQ et sa mission	5
02	Vos protections en tant que consommateur	8
03	Contrats et obligations dans une transaction	11
04	Plan d'action	14
05	Ressources & lexique	16

01

QUÉBEC / LÉGAL

L'OACIQ et sa mission

Savoir qui protège le public.

L'OACIQ et sa mission

Savoir qui protège le public.

L' Organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ) encadre les courtiers : délivrance des permis, formation, déontologie, surveillance et traitement des plaintes. Sa mission première est la protection du public, pas la défense des courtiers.

Faire affaire avec un courtier titulaire d'un permis, c'est bénéficier de cet encadrement et de mécanismes de protection.

LE CONSEIL D'ÉMILIE

Vérifiez toujours qu'un courtier détient un permis valide (registre de l'OACIQ). C'est une garantie de formation, d'assurance et d'encadrement déontologique.

MES NOTES

Mes notes — L'OACIQ et sa mission

QUESTIONS POUR LANCER MA RÉFLEXION :

- *Le courtier avec qui je transige a-t-il un permis valide ?*
- *Est-ce que je connais le rôle de l'OACIQ ?*

02

QUÉBEC / LÉGAL

Vos protections en tant que consommateur

Connaître les mécanismes qui vous protègent.

Vos protections en tant que consommateur

Connaître les mécanismes qui vous protègent.

- Formulaires encadrés et obligations d'information et de vérification du courtier.
- Devoir de conseil, de transparence et de traitement équitable des parties.
- Protection des sommes détenues en fidéicommiss.
- Mécanismes de plainte, d'indemnisation et d'assurance en cas de faute.

Ces protections existent que vous soyez acheteur ou vendeur, et encadrent le comportement attendu de tout courtier.

LE CONSEIL D'ÉMILIE

Vous avez droit à la transparence : un courtier doit vous informer des faits importants qu'il connaît. En cas de doute, vous pouvez toujours vous adresser à l'OACIQ.

MES NOTES

Mes notes — Vos protections en tant que consommateur

QUESTIONS POUR LANCER MA RÉFLEXION :

- *Est-ce que je connais mes recours en cas de problème ?*
- *Ai-je bien reçu les informations et documents attendus ?*

03

QUÉBEC / LÉGAL

Contrats et obligations dans une transaction

Comprendre les documents encadrés.

Contrats et obligations dans une transaction

Comprendre les documents encadrés.

Une transaction encadrée s'appuie sur des contrats normalisés : contrat de courtage (vendeur ou acheteur), promesse d'achat, déclarations. Le courtier doit vérifier certaines informations et vous conseiller adéquatement.

Lire et comprendre ces documents avant de signer est un droit – et une bonne habitude. Un bon courtier prend le temps de tout vous expliquer.

LE CONSEIL D'ÉMILIE

Ne signez jamais un contrat de courtage ou une promesse sans en comprendre chaque clause. Un courtier professionnel vous les explique volontiers ; c'est même son devoir.

04

PASSER À L'ACTION

Plan d'action

Plan d'action

Vos prochains pas, concrètement.

Cette semaine

- 0 Vérifier le permis du courtier au registre de l'OACIQ.
- 0 M'informer de mes droits de consommateur.

D'ici 30 jours

- 0 Lire attentivement les contrats avant de signer.
- 0 Conserver copie de tous les documents.

Ensuite

- 0 Savoir que l'OACIQ est là en cas de problème.

05

POUR ALLER PLUS LOIN

Ressources & lexique

Ressources & lexique

Les repères essentiels à garder sous la main.

- OACIQ : organisme qui encadre le courtage et protège le public.
- Permis de courtage : à vérifier au registre de l'OACIQ.
- Fidéicomis : compte protégé où sont détenues les sommes de dépôt.
- Contrat de courtage : entente encadrée entre client et courtier.
- Devoir de conseil : obligation d'informer et de conseiller le client.

ÉVALUATION

Testez vos acquis

Dix questions pour ancrer l'essentiel de ce guide. Répondez, puis vérifiez avec le corrigé commenté.

1. L'OACIQ a pour mission première :

- A) Défendre les courtiers
- B) Protéger le public
- C) Vendre des maisons
- D) Fixer les prix

2. Faire affaire avec un courtier titulaire d'un permis :

- A) N'apporte rien
- B) Offre un encadrement et des protections
- C) Est illégal
- D) Coûte plus de taxes

3. Les sommes de dépôt sont détenues :

- A) Dans la poche du courtier
- B) En fidéicomis, protégées
- C) Par la ville
- D) Nulle part

4. Le courtier a un devoir de :

- A) Cacher les faits
- B) Conseil, transparence et traitement équitable
- C) Favoriser une seule partie
- D) Silence

5. Avant de signer un contrat de courtage, il faut :

- A) Signer vite
- B) En comprendre chaque clause
- C) Ne rien lire
- D) Déléguer au voisin

6. En cas de problème, on peut s'adresser à :

- A) Personne
- B) L'OACIQ
- C) La météo
- D) Le vendeur seulement

CORRIGÉ COMMENTÉ

- 1. **B** – Protection du public (chap. 1).
- 2. **B** – Formation, assurance, déontologie (chap. 1).
- 3. **B** – Protection des fonds (chap. 2).
- 4. **B** – Obligations déontologiques (chap. 2).
- 5. **B** – C'est un droit et une bonne habitude (chap. 3).
- 6. **B** – Mécanismes de plainte (chap. 2).

Et maintenant ? Parlons de VOTRE projet.

Vous avez la carte du parcours. La prochaine étape, c'est de l'appliquer à **votre** situation. Réservez une consultation gratuite, sans engagement.

Émilie Cauvier — Courtière immobilière résidentielle

Tél. (514) 774-9818 · emilie@equipecauvier.com

6640, avenue de l'Esplanade, Montréal (QC) H2V 4L5 · emiliecauvier.com

DANS LA MÊME COLLECTION

- Le rôle du notaire dans une transaction québécoise
- Devenir propriétaire au Québec
- Vendre au meilleur prix – le plan de match en 7 étapes
- Les 5 erreurs à 10 000 \$ de l'acheteur